

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7527/2541

นางสงบ จำขึ้น กับพวก
นางนวลน้อย โตวิระ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79, มาตรา 184, มาตรา 199, มาตรา 203, มาตรา 209

โจทก์นำส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายณ บ้านที่จำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานเบื้องต้นของทางราชการที่แสดงว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนา ณ ที่นั้น ก่อนถูกฟ้องจำเลยก็เคยได้รับหนังสือจากทนายความให้เปิดทางเดินโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่บ้านเลขที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหมายเรียกได้ปิดหมายเรียกไว้ที่ประตูไม้ทางเข้าบ้าน คนเดินผ่านสามารถมองเห็นได้ชัด การที่จำเลยไม่ได้อาศัยในบ้านหลังที่จำเลยมีชื่อในทะเบียนบ้าน และจำเลยยังทราบว่าอาจถูกฟ้องเนื่องจากได้รับหนังสือทนายความให้เปิดทางเดิน และจำเลยก็ไปเก็บค่าเช่าที่บ้านเลขที่ดังกล่าวเดือนละ 5 ถึง 6 ครั้ง จำเลยน่าจะให้ความสนใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ แต่จำเลยกลับไม่เอาใจใส่ กรณีถือได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 ธันวาคม 2536 และแจ้งวันนัดให้จำเลยทราบโดยการปิดหมายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536 แล้วดำเนินการสืบพยานโจทก์ในวันนัดดังกล่าวไป เมื่อเป็นการสืบพยานโจทก์โดยไม่ให้จำเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 184 วรคสองศาลฎีกาให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณา

ตั้งแต่การนัดสืบพยานโจทก์เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 27 ประกอบด้วย มาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดิน
ส่วนหนึ่งในโฉนดที่ดินของจำเลยตกเป็นทางภาระจำยอมหรือเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดิน
ของโจทก์ทั้งสามโดยให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมหรือทางจำเป็นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย กับ
ขอให้จำเลยเปิดทางพิพาท และทำให้ทางพิพาทมีสภาพดีเหมือนเดิม ศาลชั้นต้น
รับคำฟ้องแล้วมีคำสั่งให้โจทก์นำส่งหมายและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย โจทก์นำส่ง
หมายและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ยื่นคำ
ให้การและไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณาดำเนินการพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้
โจทก์ชนะคดี ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาใหม่

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นว่า จำเลยมี
ภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่ 271/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต
บางพลัดกรุงเทพมหานคร โจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน

2536และนำเสนอคำฟ้องกับหมายเรียกให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายที่ภูมิลำเนา จำเลยตามทะเบียนบ้านดังกล่าว จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด โจทก์ยื่น คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 ธันวาคม 2536 โจทก์นำ ส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยขาดนัดพิจารณา

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสามมีว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสามนำเสนอคำฟ้องและหมายเรียก ให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมาย ณ บ้านเลขที่ 271/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อันเป็นบ้านที่จำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็น หลักฐานเบื้องต้นของทางราชการที่แสดงว่า จำเลยมีถิ่นที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนา ณ ที่ นั้น นอกจากนั้นจำเลยก็เบิกความรับว่า ก่อนถูกฟ้องคดีนี้จำเลยเคยได้รับหนังสือจาก ทนายความให้เปิดทางเดินโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่บ้านเลขที่ดังกล่าว ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และเลข 3 และนางสาวพรทิพย์ โตวิระ ก็เบิก ความรับเช่นเดียวกันว่า หากทางราชการส่งเอกสารให้แก่จำเลยที่บ้านเลขที่ดังกล่าว จะไม่มีปัญหา เนื่องจากจะถูกส่งต่อมาให้จำเลยโดยผู้เข้ารับเอกสารไว้แทน และรวม อบรมให้จำเลยซึ่งปรากฏตามคำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยจะไปเก็บค่าเช่าเดือนละ5 ถึง 6 ครั้ง ทั้งนายสุรศักดิ์ เจริญพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งธนบุรีซึ่งเป็นผู้ส่งหมาย เรียกพร้อมนำเสนอคำฟ้องให้แก่จำเลยก็เบิกความยืนยันว่าพยานปิดหมายที่ประตูไม้ ทางเข้าบ้าน คนเดินผ่านสามารถมองเห็นได้ชัด เป็นการแสดงชัดเจนว่าบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อกับจำเลยได้ ณ บ้านเลขที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีข้อเท็จจริง ใดแสดงว่าโจทก์ทั้งสามทราบที่อยู่แท้จริงของจำเลยการที่จำเลยไม่ได้อาศัยในบ้าน หลังที่จำเลยมีชื่อในทะเบียนบ้าน และจำเลยยังทราบว่าอาจถูกฟ้องเนื่องจากได้รับ หนังสือทนายความให้เปิดทางเดินดังกล่าวและจำเลยก็ไปเก็บค่าเช่าที่บ้านเลขที่ตั้ง

กล่าวเดือนละ 5 ถึง 6 ครั้ง จำเลยน่าจะให้ความเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ แต่
จำเลยกลับไม่เอาใจใส่ เช่นนี้จำเลยจะกล่าวอ้างว่าไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การไม่ได้
ส่วนปัญหาว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่นั้น ปราบฎว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยาน
โจทก์วันที่ 20 ธันวาคม 2536 และแจ้งวันนัดให้จำเลยทราบโดยการปิดหมายในวันที่
ที่ 26 พฤศจิกายน 2536 แล้วดำเนินการสืบพยานโจทก์ในวันนัดดังกล่าว เมื่อ
คำนวณแล้วปรากฏว่าเป็นการสืบพยานโจทก์โดยไม่ให้จำเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบวัน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 184 วรรคสอง จึงให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาตั้งแต่การ
นัดสืบพยานโจทก์เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27
ประกอบด้วยมาตรา 247 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่อีก
ต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและเพิกถอนกระบวนการพิจารณา
ตั้งแต่การนัดสืบพยานโจทก์เป็นต้นไป ให้ศาลชั้นต้นกำหนดวันนัดสืบพยานแล้ว
พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-พิมล สมานิตย์-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ